

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 전문공사(면허) 계약체결 부적정

2. 관계기관 : ◇◇·○○보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

◇◇·○○보훈요양원에서는 입소자 및 직원들의 안전사고 예방을 위하여 노화된 시설물의 보수·교체공사를 실시하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제9조(건설업의 등록 등) 제1항에 따르면 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한, 「건설산업기본법 시행령」 제7조(건설업의 업종 및 업무내용 등) 에 의하면 건설업의 업종과 업종별 내용은 별표1(건설업종·업무내용·건설공사의 예시)과 같다고 정하고 있으며, 같은 시행령 제8조(경미한 건설공사 등) 제1항 제2호에서는 대통령으로 정하는 경미한 건설공사는 전문공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만원 미만인 건설공사라고 정하고 있습니다.

아울러 「건설산업기본법」 제7조(건설 관련 주체의 책무) 제2항 따라 건설공사의 발주자는 시설물이 공공의 안전과 복리에 적합하게 건설되도록 공정한 기준과 절차에 따라 능력있는 건설사업자를 선정하여야 하고, 건설공사가 적정하게 시공되도록 노력하여야 한다고 정하고 있으며, 같은 조 제3항 제4호에서는 건설공사 실적, 기술자 보유현황, 재무상태, 그 밖에 시공능력과 관련된 정보를 거짓으로 제공하거나 광고하지 아니할 것이라고 정하고 있습니다.

따라서, 계약담당자는 해당 공사가 전문공사인 경우에는 시공업종과 업종별 업무내용을 인지하여 계약추진 시 전문공사를 시공하는 업종과 계약을 체결하여야 하며, 소속기구 관리 감독자 또는 검수자는 시공업체가 설계도서·시방서 및 도급 계약의 내용을 준수하여 시공되었는지 확인하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2021년 요양원 종합감사 시 ○○, ◇◇보훈요양원 공사계약을 확인한 결과, [표]와 같이 해당 공사를 시공하는 전문공사 업종이 아닌 다른 업종 면허를 보유하고 있거나 건설업을 등록 없이 경미한 공사를 시행하는 업체와 계약을 체결하여 전문공사를 진행한 사실이 확인되었습니다.

[표] 전문공사 내역

○ ○○보훈요양원

(단위 : 천원)

계약일자	계약건명	계약금액	계약업체	보유업종	적격업종	담당자
'20.02.05.	요양원 내외 CCTV 교체공사	###	☐☐☐	· 업태 : 도소매 · 종목 : 컴퓨터, 음향, 영상, CCTV	정보통신공사업	AAA
'20.12.03.	1층 현관 화단 및 바닥 방수공사	###	☐☐☐	· 업태 : 건설업 · 종목 : 누수, 방수, 설비공사	습식방수공업	BBB
'21.06.21.	주간보호센터 외부 진출입로 공사	###	☐☐☐	· 실내건축공사업	포장공사업	CCC

○ ◇◇보훈요양원

(단위 : 천원)

계약일자	계약건명	계약금액	계약업체	보유업종	적격업종	담당자
'20.06.03.	개비온 옹벽 설치 공사	###	☐☐☐	· 업태 : 건설업	석공사업	DDD

4. 관계기관 의견 : ◇◇·○○보훈요양원에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○·◇◇보훈요양원장은

- 계약체결 시 계약사무규정 및 관련 법령을 준수 하시기 바라며,(통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
○○보훈요양원	복지기능직	AAA	시설담당	'17.03.13.~'20.07.10.	좌동	조치생략
○○보훈요양원	복지기능직	BBB	시설담당	'09.07.06.~ 현재	좌동	주의
○○보훈요양원	사회복지직5급	CCC	구매	'15.08.03.~ 현재	좌동	주의
◇◇보훈요양원	복지기능직	DDD	시설담당	'20.01.01.~ 현재	좌동	주의